

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8223/2542

นางนวลทิพย์ ปราบโจร
นายใหญ่ ขวัญหมั่น
นางสงัด ทำมิด
นายศักดิ์รินทร์ มหัทธนตระกูล

โจทก์
ผู้ประกัน
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1330

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 114, มาตรา 115

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 296

ที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้อง และการที่ผู้ประกันไปยื่นคำขอออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) และขอยกเลิกตามเอกสารหมายเลข ร.4 ถึง ร.6 แล้วจากนั้นกลับมีใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เอกสารหมายเลข ร.7 โดยที่เจ้าพนักงานที่ดินได้ออกใบแทนดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข ร.7 และมีได้มีการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทไปเป็นของผู้ประกันแล้ว ผู้ประกันไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาทไม่อาจนำมาใช้เป็นหลักประกันในการทำสัญญาประกันตัวจำเลยได้ การที่ผู้ประกันนำทรัพย์สินของผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาเป็นหลักประกันในการประกันตัวจำเลยจึงเป็นการไม่ชอบ การบังคับคดีรายนี้จึงฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. ภาค 4 ลักษณะ 2 ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ประกอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 15 ศาลย่อมมีอำนาจสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ไม่ชอบนั้นเสียได้เพื่อให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามที่เห็นสมควรตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27 และ 296 วรรคสอง ประกอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 15 การขายทอดตลาดรายนี้เป็น การบังคับคดีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ซื้อทรัพย์สินจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1330

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๑ ผู้ประกันได้ร่วมกับนายสัง ขอมีกกลาง ประกันตัวจำเลยไปในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยผู้ประกันใช้ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๖๗๗ เป็นหลักประกัน แล้วผู้ประกันและนายสังผิดสัญญาประกันและไม่ชำระค่าปรับ พนักงานอัยการจึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาด จนกระทั่งได้มีการขายทอดตลาดและศาลชั้นต้นมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ซื้อไปแล้ว แต่เจ้าพนักงานที่ดินมีหนังสือแจ้งมาว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓ ก.) เลขที่ดังกล่าวมีชื่อนายพรหมขวัญหมั่น เป็นผู้ถือสิทธิครอบครองไม่ใช่ผู้ประกัน และได้เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๒๐๙ ตามมาตรา ๕๘ ตริแห่งประมวลกฎหมายที่ดินไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๒ ทั้งนายพรหมได้ถึงแก่กรรม ศาลชั้นต้นตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกและผู้ร้องได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนมรดกเป็นของผู้ร้องในฐานะทายาทไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งนัดพร้อมโดยออกหมายเรียกผู้ประกันและผู้ร้องมาสอบถามถึงวันนัดผู้ร้องมาศาลแถลงตามหนังสือแจ้งของเจ้าพนักงานที่ดิน และว่าผู้ร้องไม่ทราบว่าคุณประกันนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๖๗๗มาประกันตัวจำเลยได้อย่างไร ส่วนผู้ประกันไม่มา ศาลชั้นต้นจึงให้เลื่อนไปนัดพร้อมเพื่อสอบถามผู้ประกันใหม่ โดยให้ออกหมายจับผู้ประกัน แต่ก็ยังไม่ได้ตัวผู้ประกันมาสอบถาม ศาลชั้นต้นจึงให้ทำการไต่สวนโดยออกหมายเรียกเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานที่ดินมาเป็นพยาน

วันนัดไต่สวนผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เดิมที่ดินพิพาทเป็นของนายพรมบิดาผู้ร้อง หลังจากนายพรมถึงแก่กรรมทายาทได้ตกลงแบ่งปันมรดกกันโดยให้ที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้จดทะเบียนโอนมาเป็นของผู้ร้อง ผู้ประกันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับที่ดินพิพาทและมีได้เป็นเจ้าของ ไม่อาจนำไปใช้เป็นหลักประกันตัวจำเลยโดยผู้ร้องมิได้รู้เห็นยินยอมได้ และผู้ร้องไม่ทราบเรื่องการยึดและการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทจึงไม่ได้ดำเนินการโต้แย้งคัดค้านใด ๆ ขอให้มีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดและปล่อยที่ดินพิพาทคืนให้แก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาท ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคืนราคาค่าที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ซื้อ และให้พนักงานอัยการบังคับคดีเอาทรัพย์อื่นของผู้ประกันต่อไป

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องและผู้ประกันนำเสนอรับกันฟังเป็นยุติว่า เดิมที่ดินพิพาทเป็นของนายพรม ขวัญหมั่น บิดาของผู้ร้องและผู้ประกันโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ซึ่งถ่ายจากฉบับเจ้าพนักงานเอกสารหมายเลข ๑ ต่อมาผู้ประกันได้นำใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ตามเอกสารหมายเลข ร.๗ มาเป็นหลักประกันร่วมกับนายสัง ขอมีกกลางในการประกันตัวจำเลย แล้วผู้ประกันและนายสังผิดสัญญาประกันและไม่ชำระค่าปรับ พนักงานอัยการจึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาด ซึ่งมีผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด แต่

เจ้าพนักงานที่ดินแจ้งว่าที่ดินดังกล่าวมีชื่อนายพรมเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) และได้เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๒๐๙ ต่อมาได้จดทะเบียนโอนเป็นของผู้ร้องซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนายพรมตามคำสั่งศาลในฐานะทายาทไปแล้ว

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ประกันมีว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทนั้นชอบหรือไม่ ผู้ร้องมีตัวผู้ร้องเป็นพยานเบิกความว่า นายพรมถึงแก่กรรมเมื่อปี ๒๕๒๒ ที่ดินพิพาทตกเป็นของผู้ร้องผู้ร้องครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวและยึดถือหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓ ก.) มาตลอด ผู้ประกันเคยไปยื่นคำขอออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) อ้างว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ของที่ดินพิพาทสูญหายไป ตามเอกสารหมาย ร.๔ ผู้ร้องทราบจึงไปยื่นคำคัดค้านผู้ประกันได้ยื่นคำขอยกเลิกออกใบแทนดังกล่าวตามเอกสารหมาย ร.๖ ต่อมาทางราชการเปลี่ยนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เป็นโฉนดที่ดินตามเอกสารหมาย ร.๒ และผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก ผู้ประกันทราบและไม่มีผู้ใดคัดค้านศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกและจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้องตามสารบัญญัติจดทะเบียนท้ายเอกสารหมาย ร.๒ ผู้ร้องเพ่งทราบที่ผู้ประกันขอออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓ ก.) ตามเอกสารหมาย ร.๗ เมื่อได้รับหมายเรียกให้มาศาลในคดีนี้และผู้ร้องมีนายพงษ์ศักดิ์ อุดมพงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมายเป็นพยานเบิกความสนับสนุนโดยรับรองความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) และโฉนดที่ดิน ตามเอกสารหมาย ร.๑ และ ร.๒ เห็นว่าพยานหลักฐานของผู้ร้องสอดคล้องต้องกันและสมเหตุสมผลทั้งพยานบุคคลและเอกสารจึงมีน้ำหนักในการรับฟัง ส่วนผู้ประกันเบิกความลอย ๆ โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นมานำสืบสนับสนุน ทั้งผู้ประกันมิได้นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงที่ผู้ประกันเคยไปขอออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓

ก.) และขอยกเลิกไปตามเอกสารหมาย ร.๔ ถึง ร.๖ และมีได้นำสืบถึงที่มาของใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓ ก.) เอกสารหมาย ร.๗ ซึ่งเป็นพิรุณ ดังนั้น พยานหลักฐานผู้ร้องมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานผู้ประกัน ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้อง และการที่ผู้ประกันไปยื่นคำขอออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) และขอยกเลิกตามเอกสารหมาย ร.๔ ถึง ร.๖ แล้ว จากนั้น กลับมีใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เอกสารหมาย ร.๗ โดยนายพงษ์ศักดิ์พยานผู้ร้องเบิกความว่า รายการจดทะเบียนโอนมรดกจากนายพรมมาให้ผู้ประกันตามใบแทนดังกล่าวไม่มีลายมือชื่อเจ้าพนักงานที่ดินกำกับและประทับตราประจำตำแหน่งไว้ ซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่สามารถใช้บังคับได้ ทั้งหากมีการออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ทางสำนักงานที่ดินจะต้องทำหมายเหตุไว้ในสารบัญจดทะเบียนของหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับเจ้าพนักงาน แต่ตามเอกสารหมาย ร.๑ ซึ่งเป็นสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ที่ดินพิพาทฉบับเจ้าพนักงานไม่มีหมายเหตุบันทึกดังกล่าวอยู่ จึงฟังไม่ได้ว่าเจ้าพนักงานที่ดินได้ออกใบแทนดังกล่าวตามเอกสารหมาย ร.๗ และฟังไม่ได้ว่าได้มีการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทไปเป็นของผู้ประกันแล้ว ผู้ประกันจึงไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาทไม่อาจนำมาใช้เป็นหลักประกันในการทำสัญญาประกันตัวจำเลยได้ การที่ผู้ประกันนำทรัพย์สินของผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาเป็นหลักประกันในการประกันตัวจำเลยจึงเป็นการไม่ชอบ การบังคับคดีรายนี้จึงฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๔ ลักษณะ ๒ ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ ศาลย่อมมีอำนาจสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ไม่ชอบนั้นเสียได้เพื่อให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามที่เห็นสมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ และ ๒๙๖ วรรคสอง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕

ส่วนที่ผู้ประกันฎีกาว่า ผู้ซื้อทรัพย์สินได้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดโดยสุจริต สิทธิของผู้ซื้อไม่เสียไป แม้จะพิสูจน์ได้ในภายหลังว่าทรัพย์สินพิพาทไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ประกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๐ ศาลจึงไม่มีอำนาจเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทได้นั้น เห็นว่า การขายทอดตลาดรายนี้เป็นการ บังคับคดีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ซื้อทรัพย์สินจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๐ ทั้งผู้ประกันก็มีไม่ใช่ผู้ซื้อทรัพย์สินจึงมี อาจกล่าวอ้างบทบัญญัติดังกล่าวมาคุ้มครองผู้ประกันได้

พิพากษายืน.

(วุฒินันท์ สุขสว่าง-ระพินทร บรรจงศิลป์-วิรัช ลิ้มวิชัย)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายทวิศักดิ์ จิระวิฑูรกิจ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายจรัส พวงมณี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ